地方立法禁放烟花爆竹的法律问题与完善路径

张智涛

摘要：地方立法禁放烟花爆竹主要目的是协调公共安全、环境保护与传统习俗的冲突，其在制定与实施方面仍存在一些法律问题，主要包括公众参与不足导致利益诉求表达不充分，对上位法的理解与适用存在争议，禁放区域、时间和种类规定模糊。基于此，提出拓宽公众参与渠道，细化烟花爆竹禁放的具体范围、时段及种类，落实地方立法备案审查制度，以解决地方对烟花爆竹燃放立法时存在的利益平衡问题。

关键词：禁放烟花爆竹；地方立法；法律问题；文化传统；上位法

中图分类号：D922.14　　**文献标志码：**B　　**文章编号：**2096-5699（2026）01-0028-3

随着城市化进程的加快和环境问题的日益突出，烟花爆竹禁放已成为地方政府改善环境质量和保障公共安全的重要手段。然而，地方烟花爆竹禁放在实施过程中引发了一些法律问题。对此，研究地方立法禁放烟花爆竹的法律问题与完善路径，具有一定的现实意义。

1　地方立法禁放烟花爆竹的基础理论

1.1　公共安全理论

公共安全作为法律保护的目的，是烟花爆竹立法禁放的核心价值追求。随着城镇化的步伐加快，烟花爆竹燃放引发的火灾、爆炸、人身伤害等风险，使其成为城市安全管理中重要的一环。在风险防控措施方面，主要以法律形式限制或禁止烟花爆竹燃放来构建“风险预防型”安全治理模式，从而有效预防和减少因烟花爆竹燃放而引起的安全事故，为社会稳定发展提供安全风险保障。这要求地方立法必须以“最小损害”为原则，在防范风险的同时，避免过度限制公民的合法权益，实现安全保障与权利保障的有机统一。

1.2　环境保护理论

环境保护理论是研究人类与自然之间的发展关系，强调生态环境是整个人类赖以生存与发展的基础，人类活动应当遵循可持续发展原则，减少对环境的破坏。根据环境权理论，公民享有在健康环境中生活的基本权利，地方立法禁止在人口密集区、生态敏感区燃放烟花爆竹，是对公民环境权的积极保障。地方立法对烟花爆竹限制或禁止燃放正是基于这一理论，通过相应的法律手段减少对环境的污染，促进经济社会可持续发展。

1.3　利益衡量理论

利益衡量理论以法律为依据，具备相应的规范性和灵活性，可以依据立法原意对法律进行灵活阐释[1]。这一理论强调在立法过程中应综合考虑各种利益关系，平衡不同利益主体的诉求。因此，地方立法中禁放烟花爆竹时应遵循“比例原则”“实质正义”的要求，避免“一刀切”式利益偏废。这在保护中华优秀传统文化和维护公共安全、环境之间找到平衡点，在文化传承的同时，确保公共安全和环境保护，实现多方利益动态平衡。

2　地方立法禁放烟花爆竹存在的法律问题

2.1　公众诉求表达不充分

2.1.1　公民诉求表达的途径单一

公民参与立法是法律民主性的核心体现。在立法过程中应广纳民众的意见、积极鼓励公民参与立法。一些地方在制定禁放烟花爆竹的规定时，如果公民的知情权、参与权、表达权、监督权未得到充分保障，就导致禁燃政策与民众的意愿脱节。

当前，地方立法主要依赖网络、座谈会等方式让公民参与立法活动，其在参与群体的广泛性和代表性上仍有提升空间。特别是禁放烟花爆竹通常涉及文化传承与公共安全、生态环境方面的利益冲突，不同年龄、不同职业、不同文化背景的群体有着不

中国知网 https://www.cnki.net

同的利益诉求。例如，盘锦市在烟花爆竹燃放相关问题的立法论证会上，国家机关的代表人数较多，居民和行业参与人数较少，参与人数比例失衡导致利益诉求表达不充分[2-3]。

2.1.2 公众参与立法制度落实不到位

当前的立法在公众参与制度方面缺乏刚性约束力，公众参与的方式、参与程序、参与效果等方面存在一定的随意性，且缺乏具体的规定。同时，公众参与立法活动时，立法听证会较少邀请相关烟花爆竹企业参与，立法机构对是否会采纳公众意见也未全面反馈。公众认为虽然参与了烟花爆竹相关的立法，但因未产生实质性影响而降低了参与意愿。

2.2 对上位法的理解与适用争议

2015年修订通过的《中华人民共和国立法法》授予设区的市在城乡建设与管理、环境保护等方面制定地方性法规的权限，地方性法规的数量得以快速增加。在烟花爆竹燃放管理中，部分地方政府在立法起草时更注重对环境的有效治理，采取“一刀切”的全面禁放措施。

我国现行法律中并没有对烟花爆竹的燃放予以全面禁止的规定，仅赋予其划定在特定区域和时间段燃放的权限。《中华人民共和国环境保护法》为环境保护的管控提供了相应的法律依据，但在具体实施中出现了全面禁放和采取限放措施两种情况。在具体立法实践中，2021年河南省修改的《河南省大气污染防治条例》明确禁止烟花爆竹的生产、销售和燃放；2023年陕西咸阳市也明确全域全时段禁止燃放烟花爆竹的规定；2024年河南省商丘市发布了全域禁止销售燃放烟花爆竹的通告。从这些规定实施来看，其多从环境保护的价值出发。2023年新修订的《中华人民共和国立法法》中明确加强备案审查制度；同年，全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会在备案审查工作报告中指出，部分地方关于全面禁放烟花爆竹的地方性法规同上位法相违背，应作出相应的修改，使其符合上位法的立法精神。

2.3 烟花爆竹禁止燃放区域、时间和种类的规定模糊

2.3.1 烟花爆竹禁放区域模糊

部分地方的禁放规定仅简单划定“城市建成区”“主城区”“重点区域”等模糊概念，未明确划分标准及细化具体区域。这种模糊性会导致在实际执行中出现执法标准不统一、监管责任不明确、公众难以理解和遵守相关规定等状况。同时，在划定范围时未开展相应的评估与调研，划定的范围缺乏科学论证，未充分考虑公众对烟花爆竹的需求情况。

2.3.2 烟花爆竹禁放时间模糊

限制燃放时间的规定主要包括“全年禁放”和“特定时段禁放”，“特定时段”如何定义、禁放时间如何确定、特殊情况如何处理等问题，缺乏详细的规定。在我国传统节日、重大庆典活动等特殊时期，禁放烟花爆竹的规定与公众的需求产生冲突。

2.3.3 烟花爆竹禁放种类模糊

《烟花爆竹安全管理条例》授予县级以上政府可以禁止或限制烟花爆竹燃放种类的权限，但在地方立法中对烟花爆竹燃放种类的规定仍然较少，导致管理层难以区分可燃放和禁止燃放的烟花爆竹种类。同时，不同种类的烟花爆竹在燃放时对环境产生的污染程度也存在差异；不同种类的烟花爆竹的危险等级与适用人群也存在差异，如不采取相应的措施，极易给环境、人身及财产安全造成危害。

3 地方立法禁放烟花爆竹的完善路径

3.1 拓宽公众诉求表达的途径

3.1.1 建立民意调查制度

地方立法机关在对烟花爆竹燃放进行管制立法时，可以通过问卷调查、网络听证、走村入户等方式，全面收集公众对禁放烟花爆竹的范围、时间、种类等方面的意见，重点关注民俗专家、烟花爆竹企业和经营商、社区群众等特殊人群的诉求。针对争议性强的议题，可以采用分层次、分群体的参与方式，面对不同的群体设计不同的参与方案；开展相应普法宣传活动，以增强公众的法律意识与参与意愿。

3.1.2 完善立法听证

在地方立法工作中，应邀请普通公众参加听证会，充分保障普通公众行使权力和发表意见的权利。听证会中参与的人员应能代表多方利益主体，保障各利益主体都能发表各自的意见，参与辩论，避免出现部门主导、群众旁观的情况。

3.1.3 建立有效的参与反馈机制

要想发挥公众参与的真正价值，应确保不同群体提出的诉求可以对立法产生实质性影响，从而推动解决不同利益方之间的争议[4]。公众参与立法活

中国知网 https://www.cnki.net

动不仅要征求其意见，还要对公众提出的意见进行收集、整理、分析、采纳及反馈。对于公众提出的合理意见，立法机关应积极展开研究，及时给予反馈。同时，应建立激励机制，鼓励公众积极参与立法。

3.2 落实备案审查制度

3.2.1 强化备案审查的刚性

审查机关可以将各地关于烟花爆竹禁放等安全管理范围内的规范性文件纳入审查范围，避免瞒报、谎报、漏报等情况。对于在备案审查中发现的问题，应督促地方立法机关及时修改或废止，对于拒不纠正的法规可以依法予以撤销[5]。例如，审查机关发现《河南省大气污染防治条例》中关于全域禁放烟花爆竹的规定与上位法相违背，依法要求其进行修改。

3.2.2 构建完善的备案审查标准体系

在备案审查时需要有明确的、可操作的审查标准，避免在审查过程中出现随意性和主观性。在烟花爆竹禁放的立法审查中，应重点审查立法机关是否有权制定烟花爆竹禁放规定；立法过程是否符合法定程序、公众是否参与立法；烟花爆竹禁放规定是否与上位法相违背；法律语言表述是否准确、科学及规范，是否符合立法技术规范等。

3.2.3 优化法律解释方法与技术

首先，当上位法已作出相关规定时，应以上位法的文义对下位立法进行合法性审查，有效遏制审查主体的任意性，维护法律的稳定性。其次，在文义解释无法确定相关规范性条款的内涵时，可以借助目的解释和体系解释来明确上位法的内涵。最后，面对规范性条款中的专业问题时，可以借助专家意见与行业标准来确定其内涵。

3.3 细化禁止烟花爆竹燃放区域、时间及种类

3.3.1 合理规定限制燃放区域

地方立法在限制烟花爆竹燃放区域时应摒弃笼统表述，以具体地理边界（如道路、河流、行政区界线等）明确禁放的范围，并通过政府官网、社区公告等渠道公开禁放区域地图，让公众明确何处能放、何处不能放。在传统节日，除原则性不能燃放的区域以外，应科学划分其他能够燃放的区域，避免“一刀切”的全面性禁止燃放。在不能燃放的区域内，相关工作人员应及时对公众说明缘由、开展相应的法律宣讲、公共安全知识宣讲；允许燃放的区域最好选择较为空旷的地方，要求公众文明燃放，燃放的烟花爆竹也应满足环保和安全的要求。

3.3.2 合理确定限制燃放的时间

对于我国传统节日、民俗活动，如春节、端午节、中秋节等，可以规定具体的燃放时间段，在确保安全的情况下充分满足公众的文化需求。此外，还可以根据空气质量状况、气象条件、重要活动时间等因素，制订灵活的禁放时间。

3.3.3 明确允许烟花爆竹燃放种类

地方立法机关应明确规定允许燃放的烟花种类，可以组织相关专家，基于烟花爆竹的技术参数、安全性能、污染程度等因素，制订详细的烟花爆竹燃放标准，确保只有符合安全标准和环保标准的烟花爆竹才能进入市场进行销售。对于传统的高污染、高风险烟花爆竹，应当禁止生产销售。反之，对于绿色环保型烟花、电子烟花等新式产品，应当给予鼓励和支持。同时，要严格管理烟花爆竹产品的销售种类和适宜燃放人群。

4 结束语

烟花爆竹禁放立法旨在实现公共安全、环境保护与民俗传承之间的利益平衡。地方立法时应坚持比例原则，以精细的规则代替“一刀切”禁令，以程序正义保障实质正义，从而实现风险防控、文化尊重与民生福祉的有机统一。未来，应持续拓宽公众参与渠道，健全备案审查刚性约束，借助科技手段动态调整禁放时空与种类，让法规既有力度也有温度，在守护蓝天与留住年味之间走出一条共建、共治、共享的现代化治理之路。

参考文献

[1] 蒋超，张丹. 利益衡量视域下环境资源审判专门化机制的完善[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版)，2021，43(5)：129-134.

[2] 苏文静. 烟花爆竹燃放地方立法中利益协调问题研究[D]. 昆明：昆明理工大学，2024.

[3] 张晶. 烟花爆竹燃放地方立法中的利益冲突与衡平[D]. 沈阳：辽宁大学，2023.

[4] 郑文阳. 立法中涉及重大利益调整论证咨询机制研究[J]. 行政管理改革，2018(3)：51-56.

[5] 董郭剑，冷冰. 绿色经济环境下“禁止燃放烟花爆竹”行政执法的思考[J]. 财富时代，2021(10)：133-136.

（作者单位：贵州师范大学法学院）

中国知网 https://www.cnki.net